

Universidad Autónoma de Baja California.

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



Gestión de la innovación

Actividad:
Cuestionario 1

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

Lunes, 9 de febrero de 2026

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN.

Unidad 1. Propiedad intelectual.

CUESTIONARIO 1

1.- ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software?

IMPI sirve para que nadie más pueda usar comercialmente el nombre, logo o invención industrial ligada a tu software.

INDAUTOR sirve para demostrar que tú eres el autor del código y contenido de tu app y para protegerlo frente a copias.

2.- Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código?

Pertenece a la empresa ya que el código lo escribió en un equipo de la empresa.

3.-Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él?

No es necesario pero es importante registrarlo para tener un derecho más grande sobre la propiedad intelectual

4.- ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor falleció sin herederos?

no se

respuesta grupal: cuando muere la persona pasa al estado y después de 100 años pasa a dominio público

5.- ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado "autor" en México?

creo que no porque la ley dice que el derecho del autor si la propiedad intelectual fue hecha con inteligencia artificial ya que no es una persona no se considera que es de su autoría.

respuesta en grupo: no por que el autor tienen que ser una persona física

6.- ¿Es legal en México realizar una "copia de respaldo" (backup) de un software con licencia?

solo si la persona que hace el respaldo es el autor de la obra si lo hace otra persona sin el consentimiento del autor es considerado pirateria.

7.- Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana?

no por que tengo entendido que la licencia mit es de uso libre y comercial solo que tienes que hacer referencia a los autores del pedazo de código pero es completamente comercial

respuesta en grupo: no por que esa licencia te da la oportunidad de usar el código siempre y cuando menciones a los autores

8.- ¿Qué protección tiene la "interfaz gráfica" (GUI) de un software en México?

no pude encontrar el artículo que habla de esto, pero a lo que se discutió en clase recuerdo que si se protege como propiedad intelectual por que es parte de un software completo así que tiene la misma protección de derechos de autor.

respuesta en grupo: ese es el artículo 13 fracción 6 y 8 de la ley federal de los derechos de autor lo cual protege la interfaz gráfica como propiedad intelectual

9.- En un contrato de "Obra por Encargo", ¿puede el programador conservar los derechos morales?

no encuentre el artículo pero me suena a que no ya que el patron le hace un encargo al trabajo pero la ley dice que el patrón es dueño de toda propiedad intelectual que se haga en la empresa

10.- ¿Cuál es la sanción por "piratería" de software a nivel comercial en México?

Se castiga con multas económicas dependiendo las ganancias del producto o en algunos casos puede haber castigos penales.

respuesta del grupo: se castiga con sanción de 50 a 40 000 días de salario mínimo y en ocasiones a castigos penales de 6 meses a 6 años.

11.- ¿Se puede registrar una base de datos en México?

creo que sí se pueden registrar pero solo la estructura de la base de datos y no la información dentro de estas.

respuesta grupal: si se puede pero solo la estructura de la base de datos pero no la información

12.- ¿Qué es el "Derecho de Suite" en el contexto de software?

no puede encontrar el artículo pero de lo que hablamos en clase se trata del derecho a un conjunto de software que trabaja como un ecosistema como la suite de Microsoft(word, powerpoint etc).

respuesta grupal: no aplica por que ese derecho es para obras plásticas

13.- ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)?

El instituto mexicano de propiedad intelectual IMPI

14.- Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos?

los derechos pertenecen al gobierno los patrimoniales al gobierno pero los derechos modales son para el ingeniero

respuesta en grupo: los derechos pertenecen al gobierno los patrimoniales al gobierno pero los derechos modales son para el ingeniero

15.- ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI?

Dura 10 años y puedes seguir renovando esa protección indefinidamente.

16.- Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una "invención" técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica.

No procede por que los programas de software son considerados como que puedes registrarlos como derechos de autor mas no como patente.

respuesta grupal: si se puede bajo un modelo de utilidad

17.- Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario?

Los derechos morales pertenecen al trabajador ya que él fue el autor del código o algoritmo pero los derechos patrimoniales son para el patrón o dueño esto incluye las ventas del software y las regalías.

respuesta en grupo: moralmente pertenece al ingeniero y los patrimoniales al patrón.

18.- Un ingeniero independiente ("freelance") desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por "servicios de programación". Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales?

no no tiene derecho a vender la obra ya que esta obra pertenece al ingeniero ya que no hubo un contrato que diga que el cliente se queda con el software el software le pertenece al autor osea al ingeniero.

respuesta en grupo: el ingeniero y no tienen derechos vender la obra

19.- Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa (descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada?

Yo creo que es completamente válido usar ingeniería en reversa para entender el funcionamiento pero aquí hay dos casos el caso donde se hace exactamente lo mismo todo igual lo reconstruyen y el caso donde se adapta a lo que necesita la empresa aquí en este caso no pasaría la demanda ya que es un software diferente.

respuesta en grupo: es válido usar la ingeniería inversa

20.- Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja. Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque "los datos son públicos". ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley?

Aquí lo protege la ley al autor ya que lo que se protege de la base de datos es la estructura de esta y no la información así que aquí el autor está en su derecho de demandar.

respuesta grupal: la estructura es la que protege la ley

21.- Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un "bug" que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones.

La que sí podría ser infracción es la modificación no autorizada del binario, porque la adaptación del programa es un derecho patrimonial exclusivo del titular y hacer la copia no sabría.

respuesta en grupo: la respuesta es no es infracción ya que se pagó el software legalmente y su uso es indispensable

22.- Una empresa de software ("Software S.A.") registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público?

si la empresa no los renueva sería en 2034 ya que dura 10 años la protección.

respuesta en grupo: son 100 años de protección.

23.- Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagiario argumenta que en junio el programador "no tenía derechos de autor" porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México.

Creo que el programador que lo registra primero es el que tiene los derechos de autor.

repuesta en grupo: si procede desde que la obra esté terminada por ejemplo en github ya está protegía la obra.

25.- Un estudiante crea un "crack" o "parche" cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el "crack". Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí?

si ya que se considera como pirateria ya que el usuario modificó el código para eludir pagar la licencia y luego todavía los distribuye así que si es una infracción.

respuesta grupal: es delito